

Termo de Adesão à Associação Terapêutica SouCannabis como Associado Paciente

Eu, _____, de nacionalidade _____, estado civil _____, portador do RG nº _____ - _____ CPF nº _____, email _____, residente e domiciliado à _____ nº _____ bairro _____, município de _____ estado _____ CEP _____ voluntariamente me comprometo pelo presente instrumento particular de adesão à ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA SOUCANNABIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 43.624.868/0001-75, com sede em Anápolis-GO, aqui denominada SouCannabis ou Associação, com o objetivo de regulamentar a relação entre os associados e a associação mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES INICIAIS

Através do presente Termo de Adesão, o associado manifesta a sua vontade de adesão ao quadro de associados da SouCannabis, como associado paciente, declarando conhecer e concordar com as normas estatutárias, subordinando-se a elas e às cláusulas abaixo.

§1º O acesso ao documento se dará através do cadastro de associação no site da SouCannabis, endereço eletrônico: soucannabis.org.br,

§2º O referido cadastro será analisado pela SouCannabis para aprovação, conforme previsto no seu Estatuto;

CLAUSULA SEGUNDA – DO ASSOCIADO

2.1. – Poderão ser admitidos como Associados pessoas físicas capazes, maiores de 18 (dezoito) anos, nos termos do art. 18 do estatuto, sem distinção de sexo, cor, raça, classe social ou credo.

2.2. - No caso de busca de tratamento para menor de idade ou incapaz, a associação junto à Soucannabis deve ser feita exclusivamente por representante legal.

2.3. - O preenchimento do presente termo de adesão oferece ao associado a categoria de Associado Paciente, conforme art. 11, inciso II do Estatuto vigente.

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA ASSOCIAÇÃO

A SouCannabis não cobra de Associados Pacientes nenhuma taxa de adesão ou mensalidade.

CLAUSULA QUARTA – DOS DADOS PESSOAIS

4.1. - **A Associação realizará o tratamento de dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis, sempre em respeito ao melhor interesse dos associados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) e do Estatuto da Criança e Adolescente Lei nº 8.069/1990);**

4.2. - Os dados requeridos pela Associação devem ser preenchidos pelo próprio associado;

4.3. - O preenchimento das informações referentes a menores de idade e incapazes devem ser feitos pelos seus responsáveis legais.

CLAUSULA QUINTA – DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS

São deveres dos associados:

5.1. - Fornecer todas as informações e documentos solicitados pela Associação de forma transparente;

5.2. - Informar para a Associação, a partir da filiação, as patologias que se busca tratamento, os sintomas e o ano de diagnóstico.

5.3. - Fornecer informações referentes a continuidade e evolução do tratamento sempre que solicitado pela associação

CLAUSULA SEXTA – DO TRATAMENTO E RESPONSABILIDADE

6. – Deve ser do conhecimento do associado:

6.1. - Art. 5º, RDC 327 da ANVISA determina que os produtos à base de Cannabis serão prescritos após esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro;

6.2. - Os medicamentos de Cannabis são de uso estritamente pessoal, sendo intransferível e proibida a sua entrega a terceiros, doações, venda ou qualquer outra utilização diferente da indicada pelo profissional prescritor;

6.3 - Os medicamentos de Cannabis ainda não possuem registro no Brasil, portanto, ainda não possuem a sua segurança e eficácia avaliada e comprovada pela ANVISA, quanto a reações adversas ao paciente;

6.4. – É de responsabilidade do paciente contatar a Associação imediatamente a equipe de suporte ou o profissional prescritor acompanhante na ocorrência dos seguintes sintomas:

a) vertigem,

b) tontura,

c) crise de ansiedade.

6.5 - O associado paciente deve proceder com CAUTELA e RIGOR na administração e utilização desse composto, seguindo as orientações dos prescritores que o acompanham;

6.6. - O THC possui ampla aplicação medicinal, porém trata-se sabidamente de uma substância com alto poder “Anxiogenico” (Ansiogênico), ou seja, em algumas pessoas com predisposição a transtornos ansiosos o THC pode desencadear uma crise ansiosa quando administrado indevidamente.

6.7. - Caso o associado paciente possua histórico de crises nervosas, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, histeria, psicose ou qualquer outra patologia vinculada a ocorrência de episódios ansiosos ou alucinatórios, deve-se comunicar o profissional prescriptor acompanhante, assim como a equipe de acolhimento do suporte terapêutico disponibilizada pela Associação;

6.8. - O associado paciente se responsabiliza integralmente pela correta administração de seus medicamentos. A responsabilidade de retirada ou acréscimo de medicamentos será única e exclusivamente do profissional prescriptor responsável, ou da equipe de suporte terapêutico com anuência e determinação escrita do profissional prescriptor responsável.

6.9 - O associado signatário declara estar habilitado para o tratamento com derivados de cannabis, desonerando a Associação Terapêutica Soucannabis de quaisquer responsabilidade seja por agravamento da enfermidade e/ou patologia que possa vir a ocorrer, especialmente pelo uso inadequado ou fora das prescrições ou determinações do profissional prescriptor.

CLAUSULA SÉTIMA – DA LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO EM ASSESSORAR A BUSCA E COMPRA DO REMÉDIO PARA O ASSOCIADO

7.1. - O associado paciente signatário do presente termo declara não possuir renda suficiente para suportar os custos do tratamento à base de cannabis a ele prescrito em prol de sua saúde, sendo-lhe impossível financeiramente importar este medicamento, tal como permite a ANVISA.

7.2 - Declara ainda que buscou maneiras de obter financiamento de seu tratamento junto aos órgãos competentes do Estado onde reside, obtendo ausência de resposta ou resposta negativa.

7.3. – O associado paciente que assina este termo de adesão, legitima e autoriza expressamente a Associação Terapêutica SouCannabis, tal como descrito no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, a representá-lo na busca do melhor produto derivado da Cannabis que melhor lhe atenderia, tal como receitado pelo seu médico, levando em consideração, valor e qualidade, e também a intermediar a aquisição do remédio.

CLÁUSULA OITAVA – DAS REGRAS CONTIDAS NO TERMO DE ADESÃO

8.1. – As determinações contidas nesse documento poderão ser revistas a qualquer momento pela Associação Terapêutica Soucannabis. Assim ocorrendo, será disponibilizado novo documento para ter aprovação e assinatura do associado.

_____, _____